

海洋法

主讲：尚琛晶
教材：海洋法（第四版）
人民出版社

第九章 专属经济区

专属经济区

- 专属经济区(英语：Exclusive Economic Zone，简称EEZ)，又称经济海域。
- 是指国际公法中为解决国家或地区之间的因领海争端而提出的一个区域概念。
- **专属经济区**是指领海以外并邻接领海的一个区域，专属经济区从测算领海宽度的基线量起，**不应超过二百海里（370.4公里）**，除去离另一个国家更近的点。
- 关于专属经济区，联合国1982年第三次海洋法会议做出海洋法公约决议，有详细规定。该公约签署批准国已达167国。目前仅有美国、朝鲜、伊朗、泰国、利比亚等尚未批准。



专属经济区是指领海以外并邻接领海的一个区域

所属国在其区域内享受全部资源及管理权利；
他国在其内享有航行和飞越自由等权利。

争端

- 广大发展中国家和苏、美等海洋大国对此有严重分歧。
- 发展中国家根据专属经济区属国家管辖区的情况，主张剩余权利应属于沿海国
- 海洋大国坚持专属经济区属于公海的一部分，强调剩余权利应该归属于国际社会。
- 《公约》第59条的回避了从正面解决问题，只是规定了解决矛盾和冲突的基础，对双方矛盾作了折衷处理。

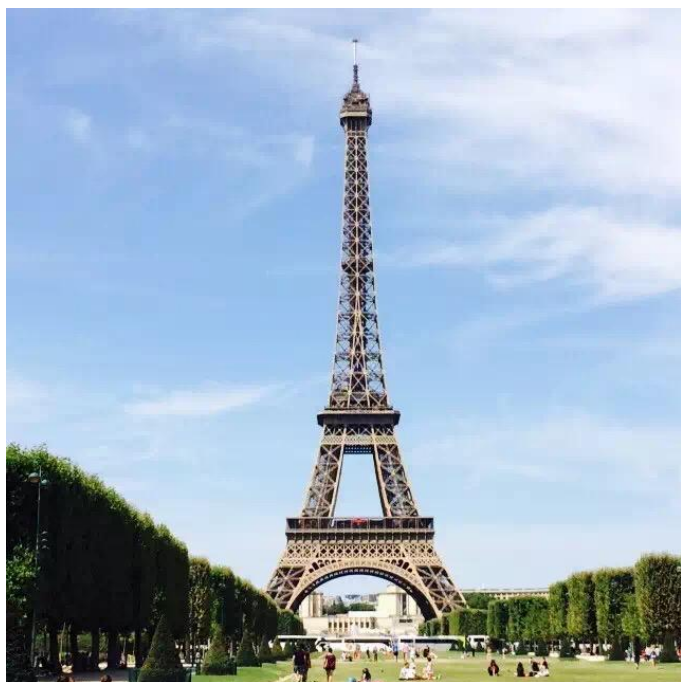
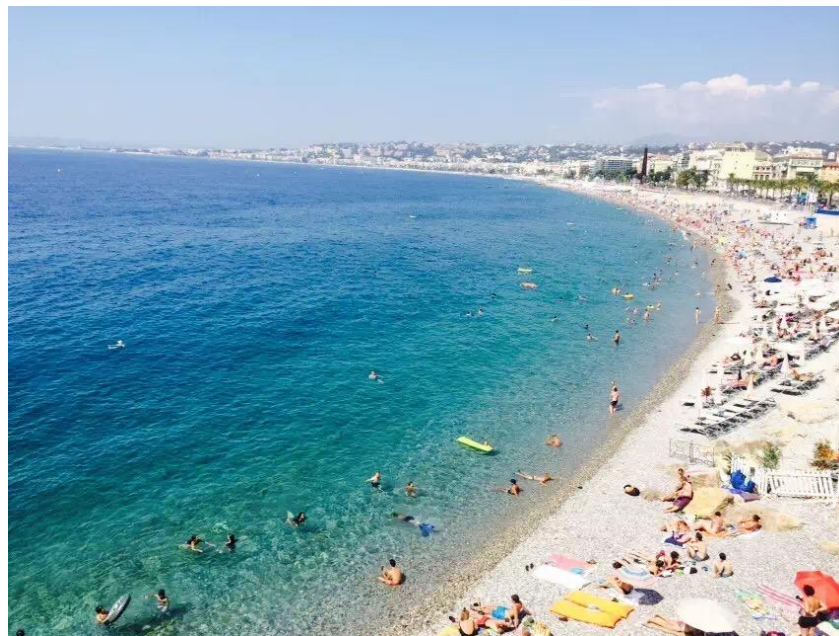
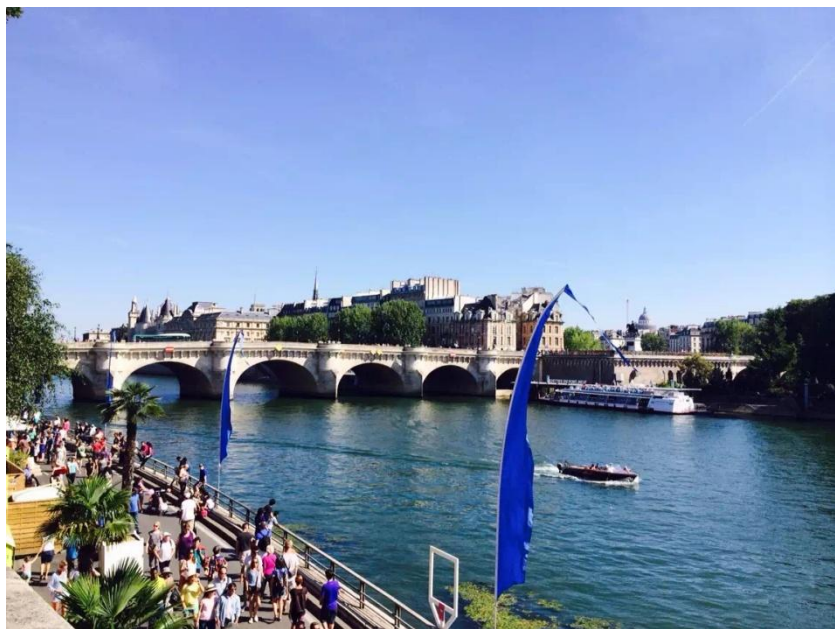
专属经济区

- 利:

- ✓ 专属经济区的设立，使沿海地区的自然资源有效地置于沿海国的管辖之下。
- ✓ 在过去，一些海洋大国的渔船队曾在邻近其他国家的海域滥肆捕捞，严重危害这些国家的渔业利益。在专属经济区制度下，沿海国有权管理沿海渔业、采矿业以及一切有关自然资源的开发和利用，这样就可以有利于这些资源的合理开发和利用，并使其为沿海国人民的利益服务。

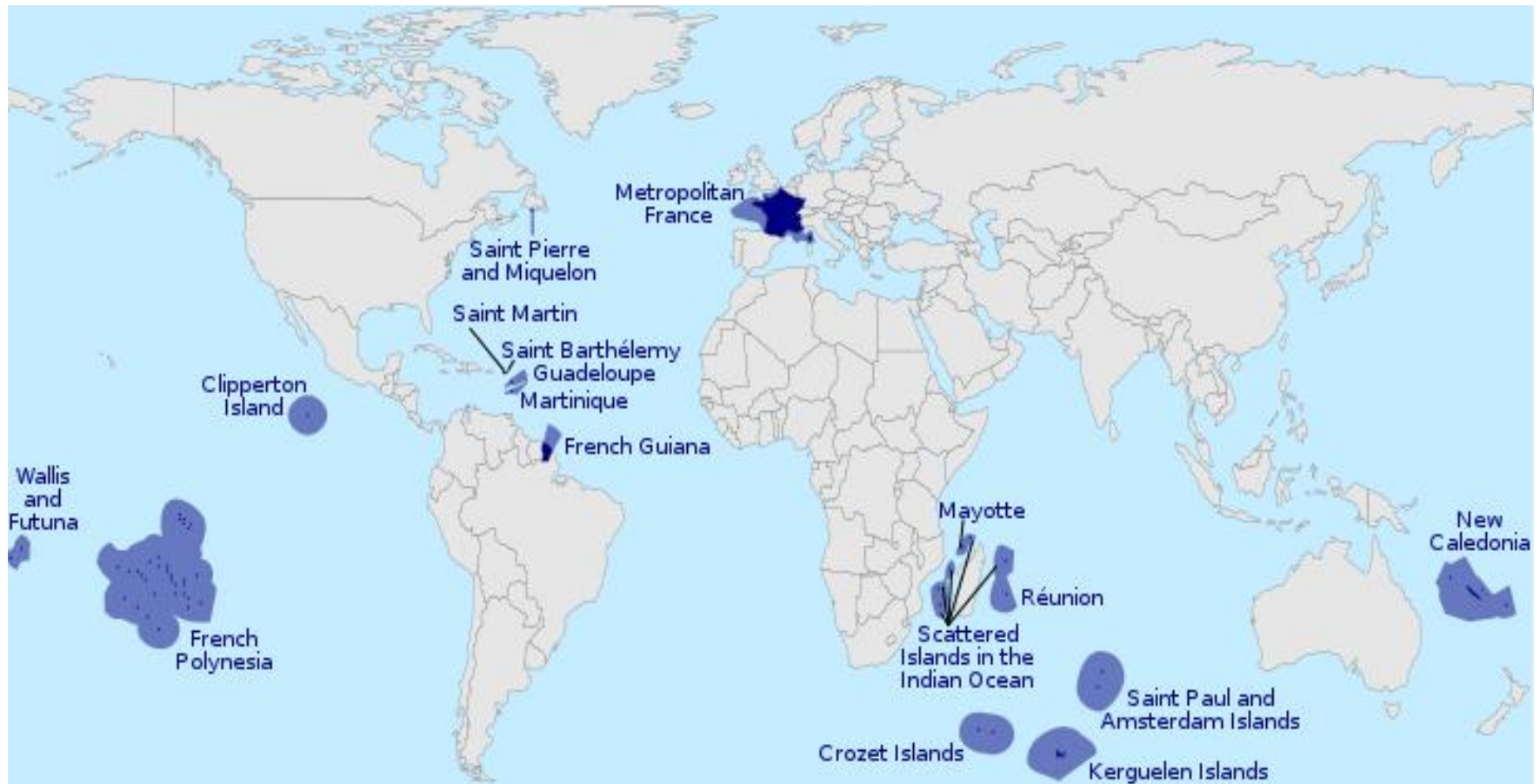
- 弊:

- ✓ 但另一方面，如果各国都设立经济区,则世界上的海洋将有1/3划归经济区范围，国家管辖下的海域将有3700余万平方海里，而国际区域只有6700余万平方海里。其结果必然使海岸线长而又面向大洋的国家，以及位于大洋中的一些由岛屿构成的国家，处于非常有利的地位。



排名	国家	经济区（平方公里）
1	法国	11,691,000
2	美国	11,351,000
3	澳大利亚	8,505,348
4	俄罗斯	7,566,673
5	新西兰	6,682,503
6	印尼	6,159,032
7	加拿大	5,599,077
8	英国	5,453,428
9	日本	4,479,388
10	中国	3,879,666

法国**国土**（包括海外领地，不包括阿黛利地）的总面积为643,801平方千米，占**世界陆地**总面积的**0.45%**。凭借分布于全球范围的海外领地，法国拥有**11,691,000平方千米**（4,260,637平方英里）的**专属经济区**，位居世界**第一**，其**专属经济区**占世界总经济区面积的8%。





一般而言，海权大国或海岛国、仍保留众多属岛的前殖民大国，容易获得较大的专属经济区的宣示空间。如美国在两大洋本土两侧及太平洋、大西洋上拥有如夏威夷、阿拉斯加、关岛、塞班等属土，使其宣示之专属经济区为全球最大。英国及法国则利用其在太平洋、大西洋及印度洋上之属岛，宣示了极大的专属经济区，分别为全球第八及第二。澳洲为四面环海之岛型大陆，除与巴布亚纽几内亚、纽西兰临接处外，亦可宣示庞大之经济区。

权利与义务

- 《联合国海洋法公约》第56条，对沿海国在专属经济区中的权利进行了规定。内容主要包括三个方面。
 - ✓ 1) 为开发海床、底土顶上覆水域的生物和非生物资源行使**主权**；
 - ✓ 2) 对区域内的人工岛屿、设施和科学研究及海洋环境保护的**管辖权利**；
 - ✓ 3) 公约所规定的其他权利。

(1) 沿海国在专属经济区内享有以勘探和开发，养护和管理海床和底土及其上覆水域的自然资源为目的的主权权利以及关于在该区内从事经济性开发和勘探，如利用海水、海流和风力生产能源等其他活动的主权权利；

(2) 沿海国在专属经济区内有专属的管辖权；

1对专属经济区内的人工岛屿，设施和结构的建造和使用有专属的管辖权；

2对专属经济区内的海洋科学研究有专属的管辖权，在该区域内进行海洋科学研究应经沿海国的同意；

3对专属经济区内的海洋环境保护和保全具有专属的管辖权；

(3) 《海洋法公约》规定的其他权利和义务，如航行和飞跃、铺设海底电缆和管道、拿捕海盗、临检和紧追权等；

(4) 为行使上述权利、沿海国有权采取相应的立法措施，有执行法律和规章的权利；

包括：

1行使其勘探和开发，养护和管理在专属经济区的生物资源的主权权利时，可采取为确保其法律、法规得以遵守所必要的措施，登临、检查、逮捕和进行司法程序；

2对被捕的船只及其船员，在其提出适当的保证书或其他担保后，应迅速予以释放；

3对违反专属经济区渔业法律和规章的处罚，如有关国家无相反协议，不得包括监禁和其他方式的体罚；

4在逮捕或扣留外国船只的情况下，沿海国应通过适当途径将其所采取的行动和措施迅速通知船旗国。

(5) 沿海国在其专属经济区内行使上述权利和履行义务时，应适当顾及其他国家在专属经济区内的权利和义务。并应以符合公约规定的方式行事。

外国渔船在韩专属经济区非法捕捞将罚179万

韩联社首尔9月13日电 韩国政府13日在青瓦台召开国务会议，审议通过“关于对外国人在专属经济区（EEZ）渔业活动行使主权的法律”修订案。根据修订案，中国渔船被发现在韩国专属经济区非法捕捞，将被处以3亿韩元（约合人民币179万元）罚款。

按修订案，外国人未获海洋水产部长官渔业许可在韩国专属经济区进行捕捞时的罚款从2亿韩元被上调到3亿韩元。

此外，若发现外国人未获得韩国、本国许可并在韩国专属经济区进行捕捞，执法单位必须没收其渔船、渔具、捕捞物。（完）





美国测量船在中国海域违规活动

- 中国海军战略研究学者郭亚东对《环球时报》记者说，“胜利”号属于美国“胜利”级海洋监测船，同级舰船还包括“效率”号、“忠诚”号等4艘军舰，隶属美国海军军事海运司令部特殊任务船队。“胜利”号是胜利级的第一艘，1991年下水。设在华盛顿的全球安全组织网站资料显示，在与战术部队配合行动时，“胜利”号上搭载的军方人员负责向舰队传送分析和报告数据。执行一次任务一般持续60天，利用拖曳线列阵声呐收集水声数据。这些舰可以在全世界范围内执行任务，确保美海军5支舰队的水下作战、反潜作战行动。“胜利”号的主要任务是在两洋区域进行水下潜艇音响情报收集工作。近年来，对中国华东、华南沿海和南沙群岛附近海区测量活动频繁。



2008年3月美海军
监测船“无瑕号”
擅自进入南海专
属经济区（红点）
从事情报收集工
作



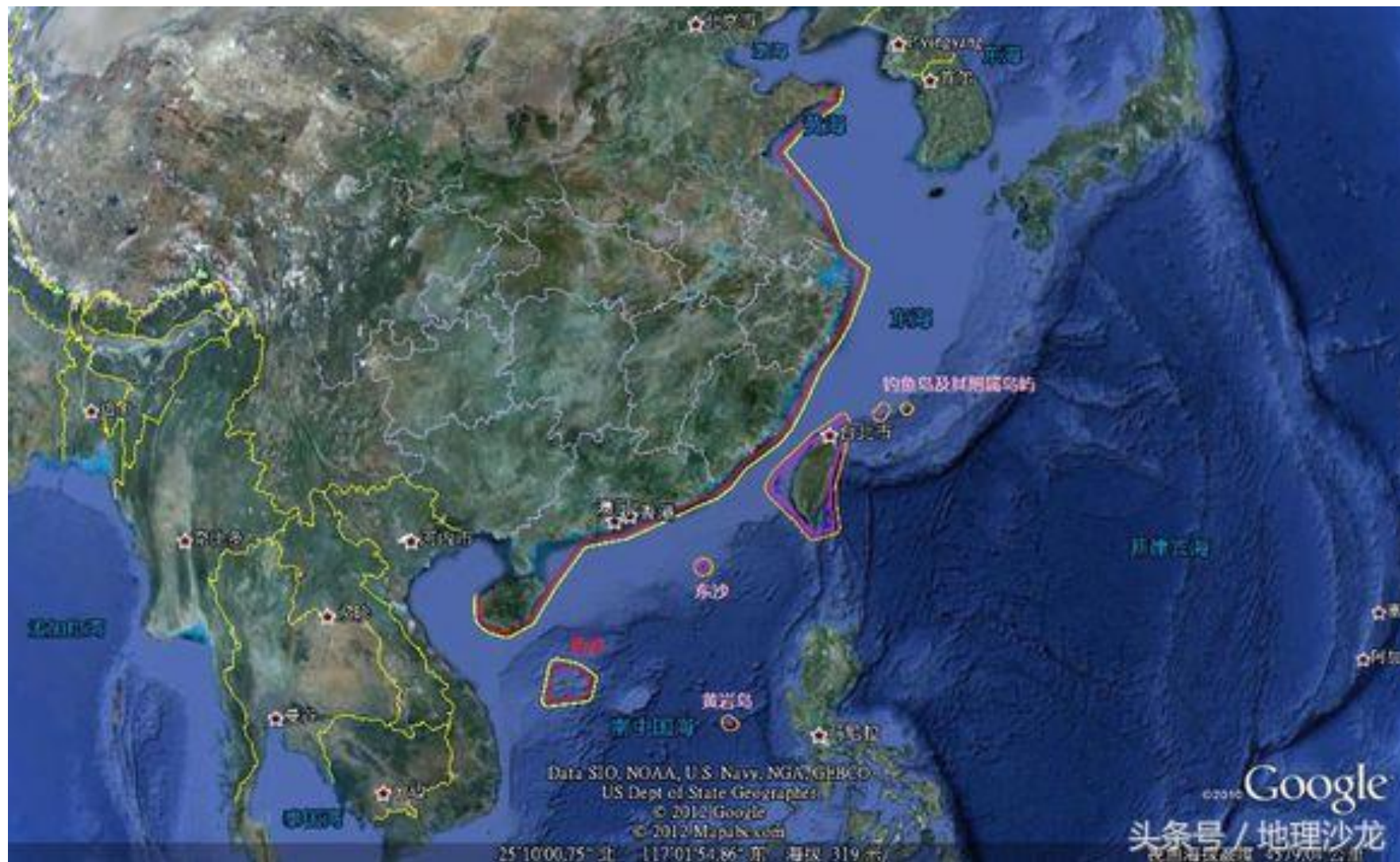
中国专属经济区及其法律制度:

中国专属经济区宽度，从领海基线算起延至
200海里。

享有完全的资源权利和管理等权利。外国在遵守中国有关法律、法规的情况下享有航行、飞越自由权利。

四、海洋权益和《联合国海洋法公约》

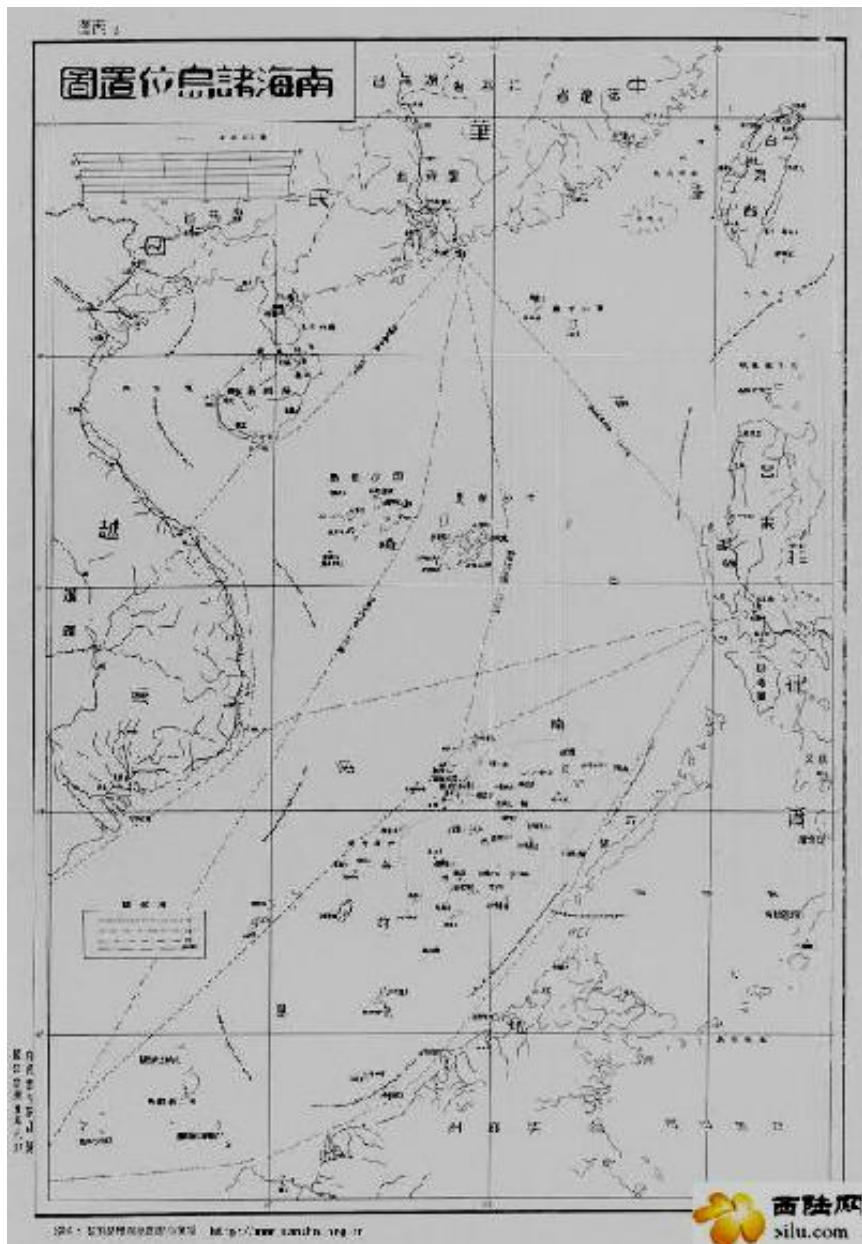
根据《联合国海洋法公约》，全球**144**个沿海国家除拥有**12**海里领海权外，其管辖海域面积可外延至**200**海里，作为该国的专属经济区，享有勘探、开发、利用、保护、管理海床上覆水域及底土自然资源的主权。根据公约规定，我国管辖海域面积约**300**万平方千米。



红色-领海基线
黄色-领海范围



专属经济区

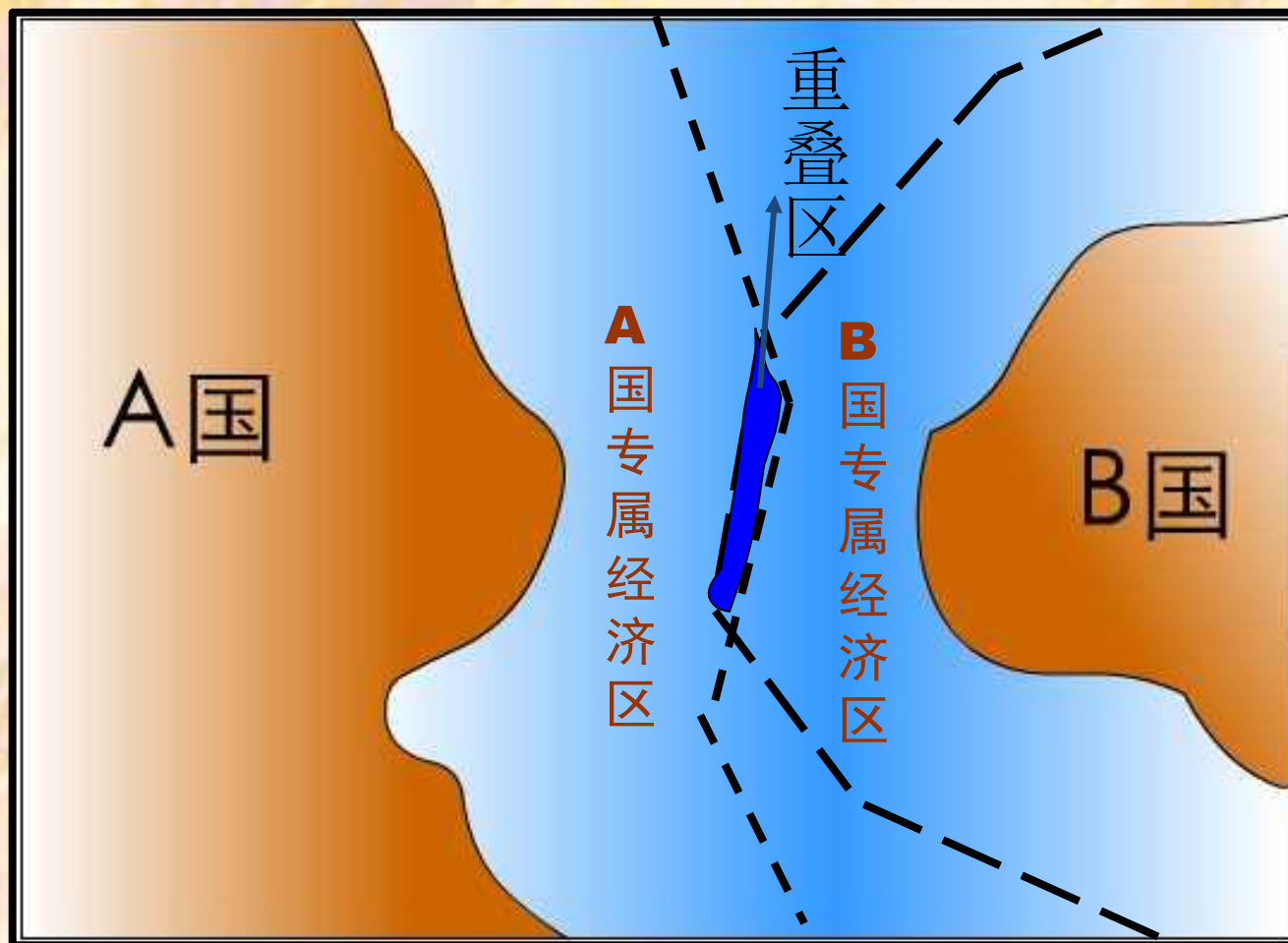


这是一张中国的南海地图，一张南海诸岛位置图，也可说是中国南海主权主张图，以“九段线”为标志的中国南海地图。

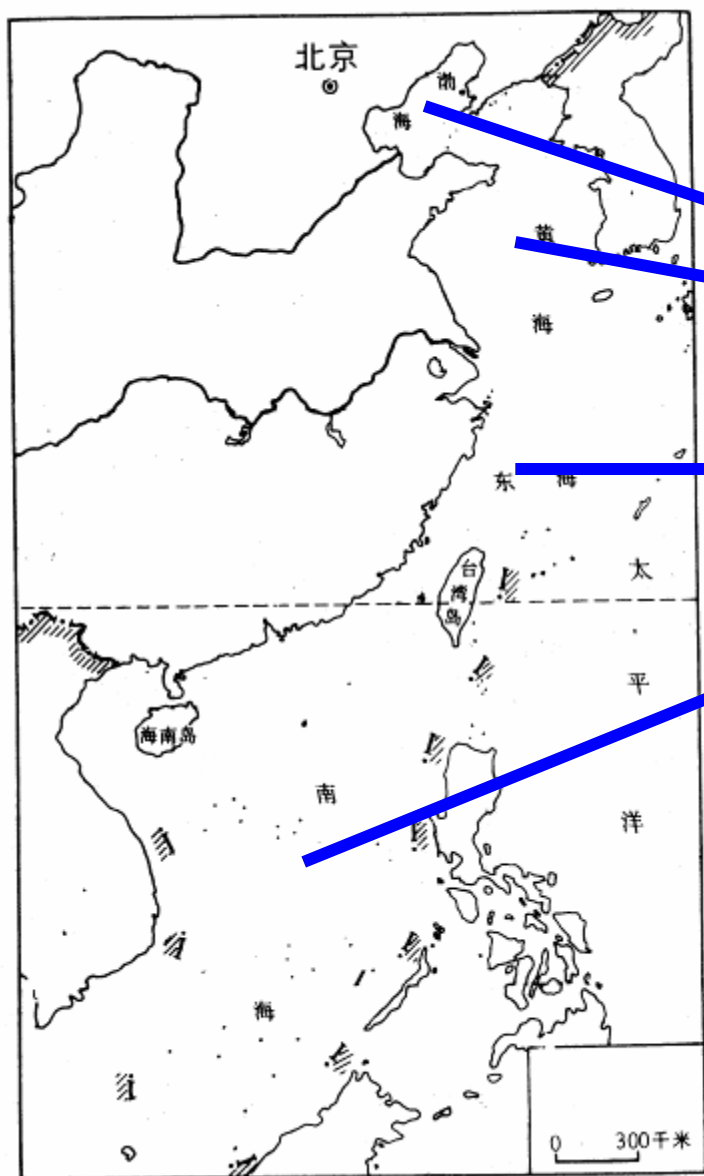
它是1947年当时的中国政府在接收南海诸岛主权后绘制的，同时公布的还有南海172个岛礁的名称。

1947年中国国民政府公布的南海
诸岛位置图

专属经济区的重叠问题



我国的四大海区专属经济区是否与其他国家重叠？



我国海域概况

面 积：300万平方公里

海岸线：1万8千公里

争议面积150万平方公里

海邻8个

朝

韩

日

菲

马

文

印尼

中越北部湾划分示意图

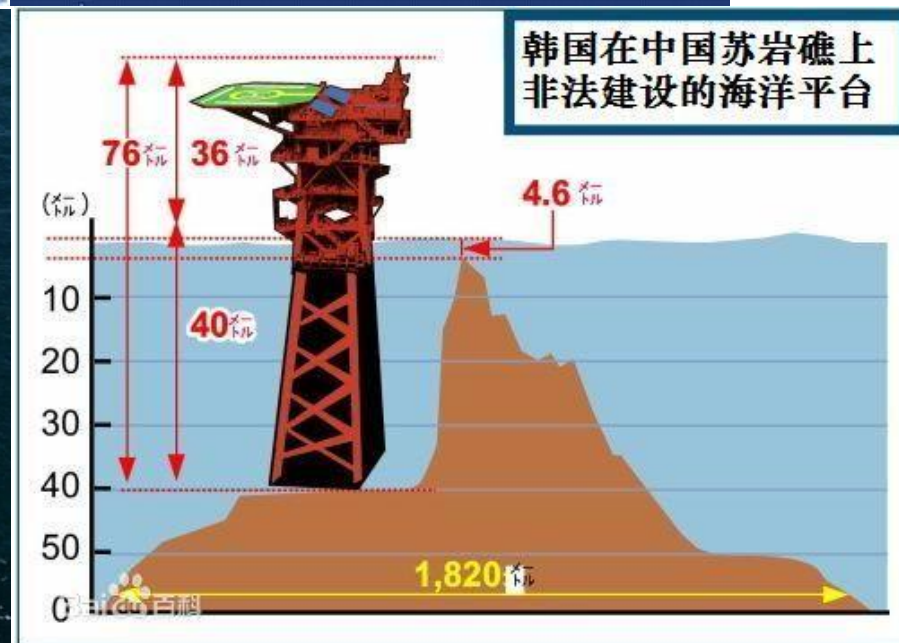


据统计，在整个谈判勘界过程中，中越双方共举行了**14**轮政府代表团的会议，**34**轮联勘委的会谈，**14**次专家组的会晤，竖立了**2000**块界碑。

国家公务员考试-行政能力测试

专属经济区是国际公法中为解决国家或地区之间的领海争端而提出的一个区域概念。下列关于专属经济区的解释，正确的是（）。

- A．沿岸领海基线向陆地一面至海岸线的水域
- B．从领海基线量起200海里、在领海之外并邻接领海的一个区域
- C．领海以外邻接领海的宽度为12海里的一带海域
- D．邻接一国海岸但在领海以外的一定区域的海床和底土



日本东京以南1200千米处有个冲之鸟岛，涨潮时只有两块小礁石露出水面0.45米，岛上既无人烟又无矿产，但日本政府于1987年投资300亿日元，用3年时间抢救加固这个小岛（修建了一个直径为50米的铁质环形防波堤，并用特种防水混凝土填充加固，并在一块岩礁上建了一座7米高的铁塔）。



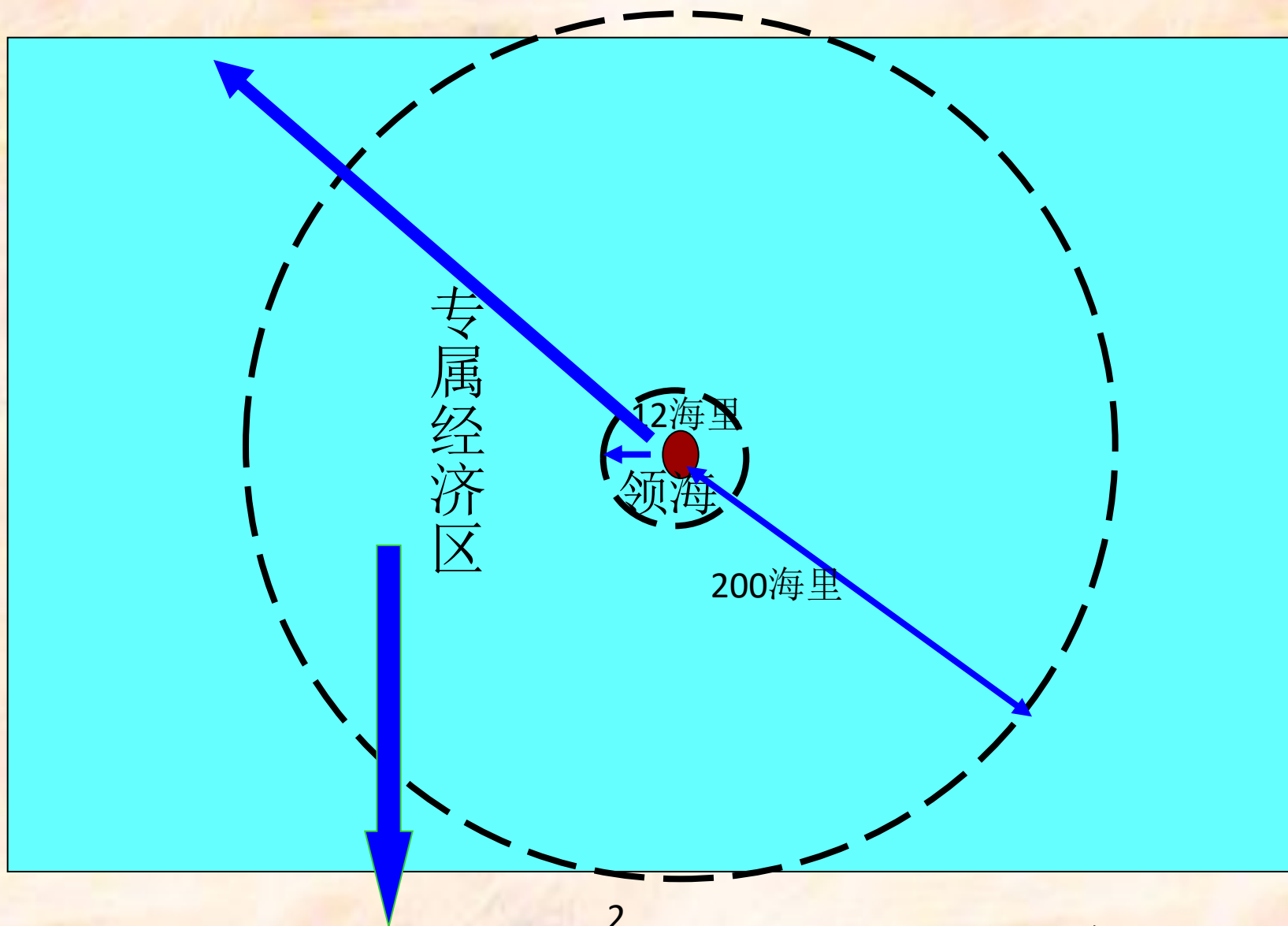
为什么一向精明的日本人重视这样一个弹丸之地？

计算：这一举措可以使日本多拥有多少平方千米的领海？拥有多少平方千米的专属经济区？（1海里=1.85千米）



冲之鸟礁不能供人类居住，也无法维持经济生活，设定大陆架没有任何根据。

$$S = 3.14 \times (12 \times 1.85^2) = 1500 \text{ 平方千米}$$



$$S = 3.14 \times (200 \times 1.85^2) = 43 \text{ 万平方千米}$$

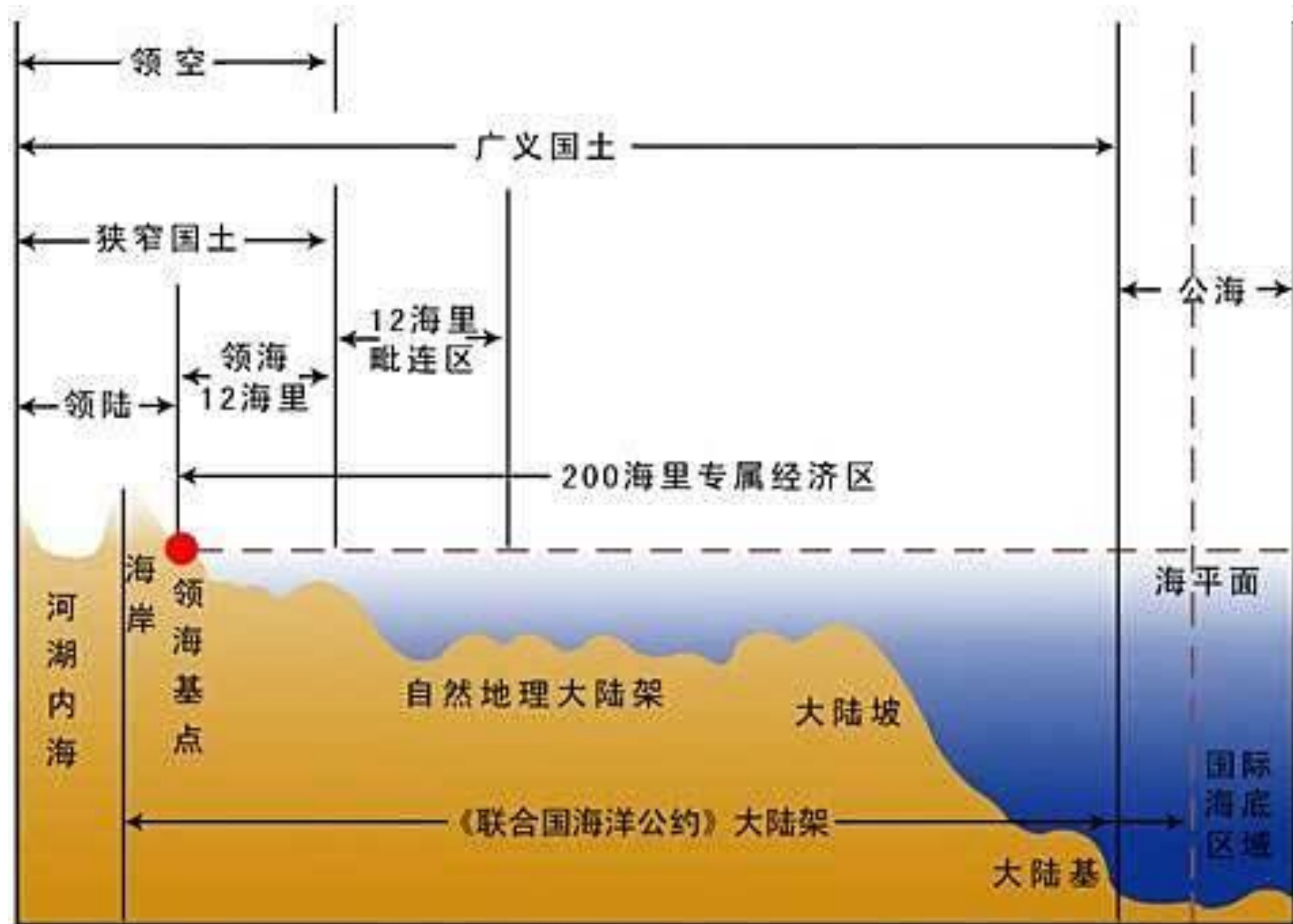
重要定义



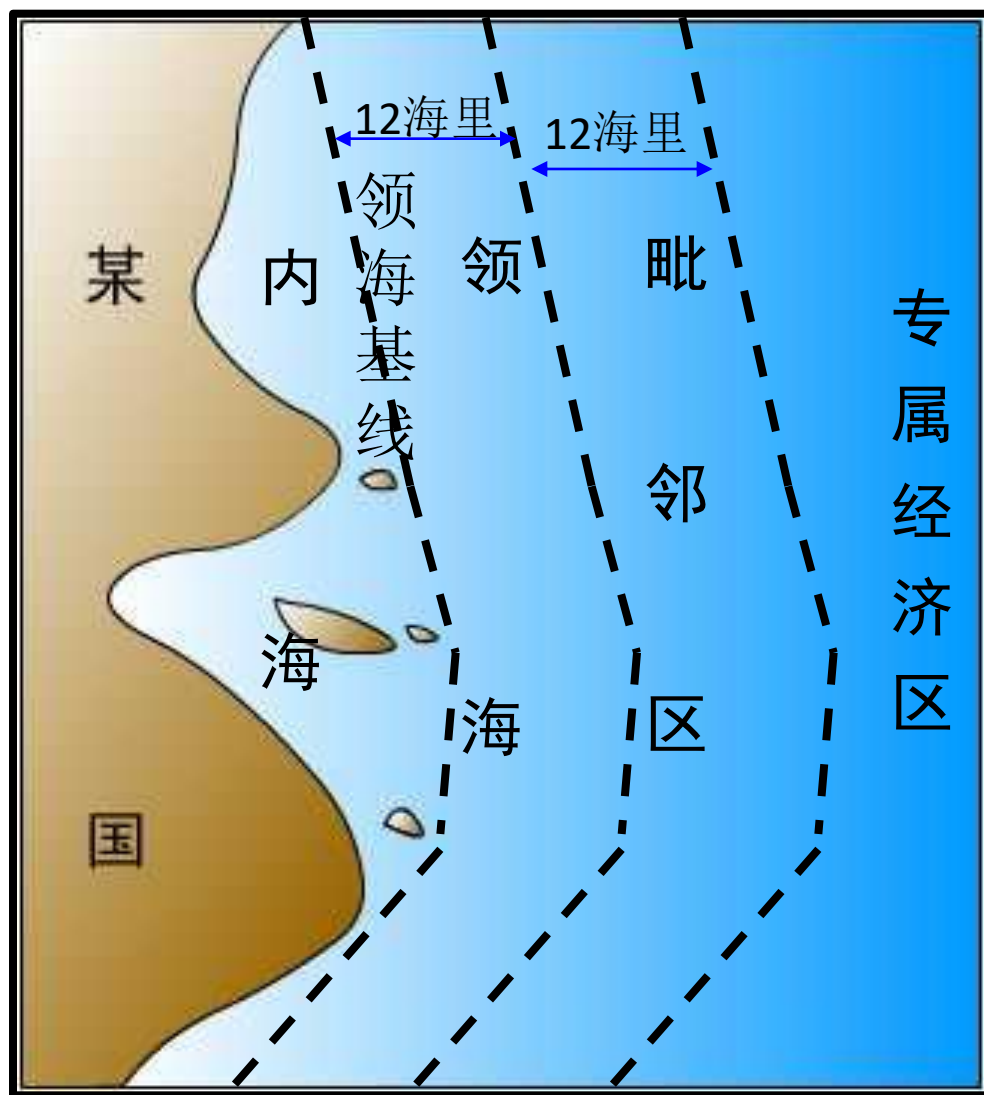
- 领海？
- 毗邻区？
- 专属经济区？
- 三者之间关系如何？

- 我国对领海享有哪些权利?
- 内海、领海、毗连区及专属经济区之间的关系?

外国船舶有无通过领海的权利?



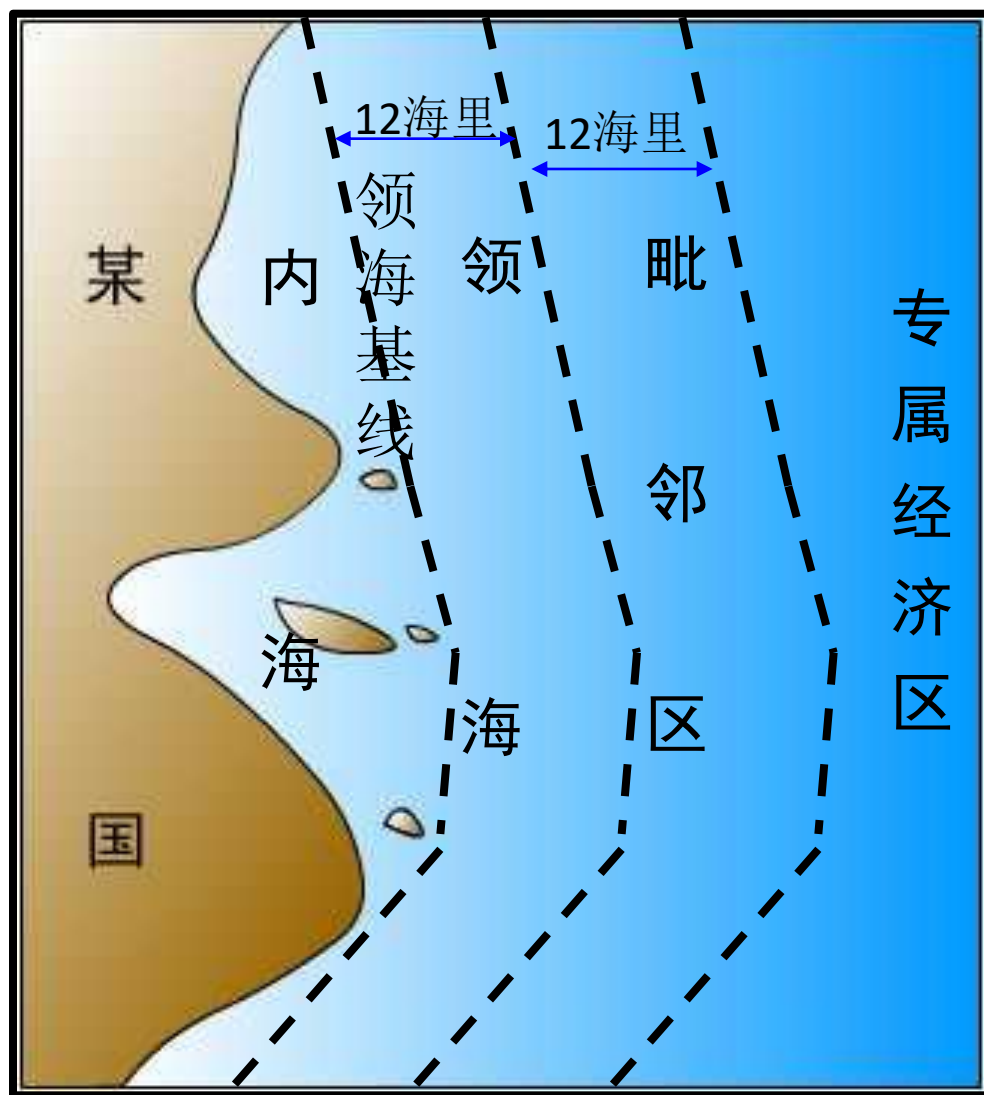
沿海国大陆架可宽至350海里



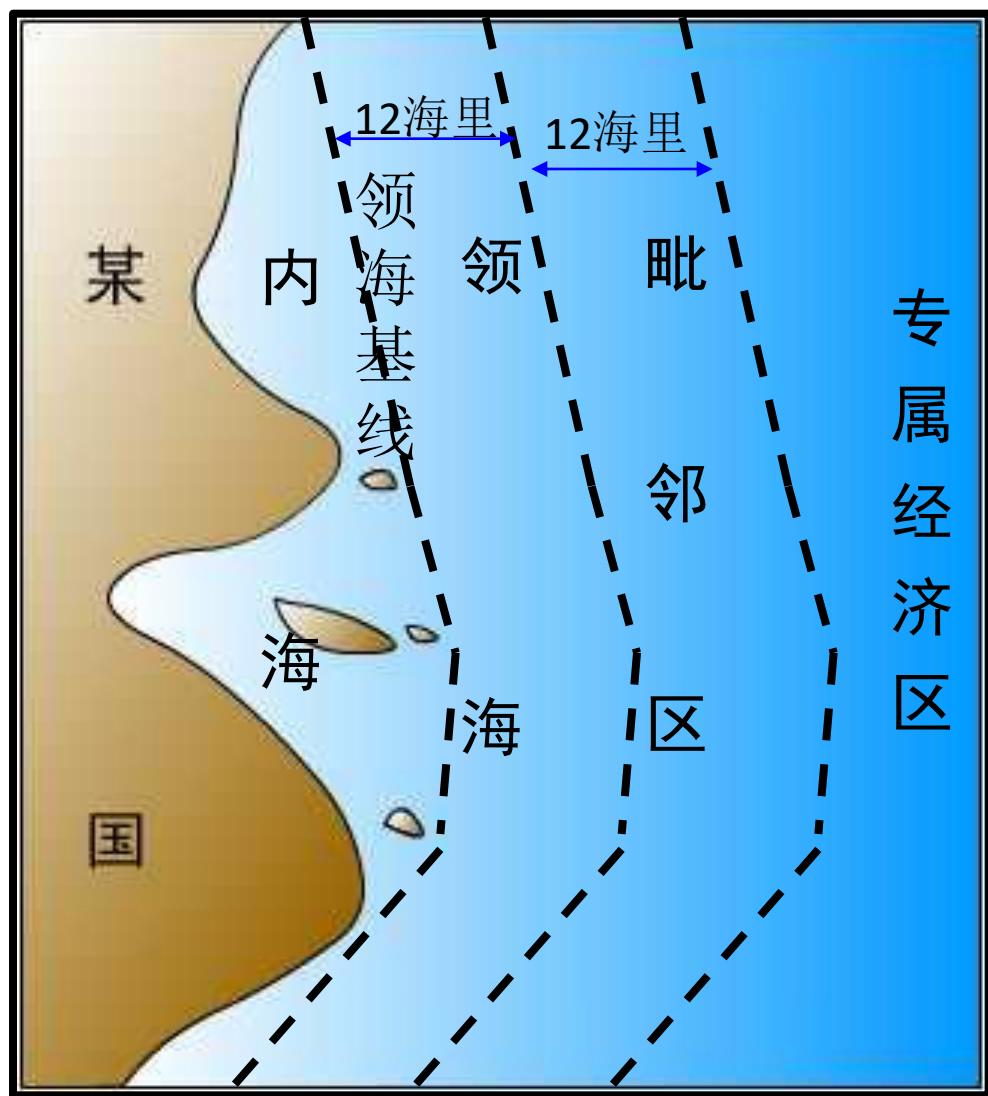
领海基线：用于测算领海宽度的基线，是指沿海国官方承认的大比例尺海图所标明的沿岸低潮线。

内海（内水）：领海基线向陆一侧的所有水域

领海：领海基线向海一侧宽度不超过12海里的海域。



专属经济区：从领海基线量起向海一侧不超过200海里的海域。区内享有对其自然资源和经济的勘探、开发、养护、管理为目的的主权权利。



毗邻区：沿海国

在与其领海远离陆地一侧毗连的宽度不超过12海里，即从领海基线起不超过24海里的海域。

享有资源主权权利和环境保护保全权利，并对海关、财政、移民或卫生的法律和规章可以行使管制权。

国家管辖海域主权范围示意表

名称	从自然地理范围	从政治经济军事范围	主权范围
内水 领海	空中 水上 全部主权 水下 海底	政治 军事 全部主权 经济	全部主权
毗连区	保证港口内海水 领海利益实施	政治主权	（侧重）政治主 权
专属经济区 大陆架	水中、海底 资源主权	经济主权、管理权利	（侧重）资源利 益、管理权

概念、法律制度、中国的法律制度

《联合国海洋法公约》为各国处理国际海洋事务提供了法理依据，但相邻国家间海域的划分和海洋权益的争夺并没有结束，这就要求有关国家本着友好协商的精神，予以公平合理的解决！

